

**DISCLAIMER:** The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

---

બિન અહેવાલપાત્ર

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં  
ફોજદારી અપીલીય હકૂમત

ફોજદારી અપીલ નંબર ૫૮૧/૨૦૨૩

સરબજીત કૌર ..... અપીલકર્તા

વિરુદ્ધ

પંજાબ રાજ્ય અને અન્ય .....સામાવાળા

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ રાજેશ બિંદાલ

૧. અપીલકર્તાએ ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ નિષ્ફળ જવાથી વર્તમાન અપીલ દાખલ કરી છે.ભારતીય દંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ ની કલમ ૪૨૦, ૧૨૦-બી અને ૫૦૬ હેઠળની તારીખ ૧૬-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજની એફ. આઈ. આર. નંબર ૪૩૦ ને રદ કરવા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.તેને રદ કરવા માટે ઉચ્ચ અદાલતમાં કરવામાં આવેલી પિટિશન ફગાવી દેવામાં આવી હતી.

૨. અપીલકર્તાના વિદ્વાન વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે અપીલકર્તાએ

૨૭.૦૫.૨૦૧૩ ના રોજ પંજાબના લુધિયાણા જિલ્લાના જગરોન, મોગા, જીટી રોડ, ઇલેક્ટ્રીસિટી ગ્રીડ નજીક ઘિલ્લોન કોલોનીના નિવાસી સુરેન્દર સિંઘની પત્ની મલકીત કૌર સાથે ૧ (કનાલ) નો પ્લોટ ખરીદવાનો કરાર કર્યો હતો.તેના આધારે અપીલકર્તાએ ૧૮.૧૧.૨૦૧૩ ના રોજ દર્શન સિંઘ (સામાવાળા નં.૨) ની પત્ની સરબજીત કૌરને વેચવાનો કરાર કર્યો હતો.વેચાણ ખતના અમલીકરણની તારીખ ૨૫.૦૬.૨૦૧૪ નક્કી કરવામાં આવી હતી.વેચાણ કરારમાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે અત્યારે વેચનાર મિલકતનો માલિક નથી.અપીલકર્તાએ બાનાના પૈસા તરીકે રૂ. ૫, ૦૦, ૦૦૦/- મેળવ્યા હતા, અને વેચાણ ખતની નોંધણીની તારીખ ૨૫.૦૬.૨૦૧૪ નક્કી કરવામાં આવી હતી.રૂપિયા ૭૫૦૦૦/- ની વધારાની રકમની પ્રાપ્તિ પર, વેચાણ ખતના અમલીકરણની તારીખ લંબાવીને ૨૪.૧૨.૨૦૧૪ કરવામાં આવી હતી.દર્શન સિંઘ (ફરિયાદી/સામાવાળા નંબર ૨), જંગીર સિંઘના પુત્ર, દ્વારા તારીખ ૩૦.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ આ જ કથિત વેચાણ કરારના સંદર્ભમાં મિલકત ડીલર મનમોહન સિંઘ, પ્રકાશ સિંઘના પુત્ર અને રણજીત સિંઘ ઉર્ફે બિલ્લા, પાલ સિંઘના પુત્ર સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.ઉપરોક્ત ફરિયાદમાં દર્શન સિંઘે કરેલા બે અન્ય વ્યવહારોનો સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો હતો, અને પ્રાર્થના

કરવામાં આવી હતી કે મિલકત ડીલરો પાસેથી રૂ. ૨૯,૩૯,૫૦૦/- ની રકમ વસૂલ કરવામાં આવે.

૩. ઉપરોક્ત ફરિયાદની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને છેવટે ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ એવો મત વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો કે આ વિવાદ સિવિલ સ્વરૂપનો હોવાથી કોઈ પોલીસ કાર્યવાહીની જરૂર નથી. દર્શન સિંઘે તારીખ ૦૫.૧૦.૨૦૧૬ ના રોજ તેમની અગાઉની ફરિયાદનું પરિણામ જાહેર કર્યા વિના એજ આરોપો સાથે બીજી ફરિયાદ કરી હતી. અગાઉની પૂછપરછનો ઉલ્લેખ કરીને, ઉપરોક્ત ફરિયાદ ૨૩.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ ફાઈલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, દર્શન સિંઘે અપીલકર્તા રણજીત સિંઘ અને મનમોહન સિંઘ સામે બીજી ફરિયાદ કરી હતી. તેના આધારે જ અપીલકર્તા મનમોહન સિંઘ અને રણજીત સિંઘ સામે આઈપીસીની કલમ ૪૨૦, ૧૨૦-બી અને ૫૦૬ હેઠળ પ્રશ્નવાળી એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી.

૪. અપીલકર્તાના વિદ્વાન વકીલે ઉઠાવેલી દલીલ એ છે કે સામાવાળા નંબર ૨, કે જે પોતાને લેનારનો પતિ હોવાનો દાવો કરે છે, તેણે અગાઉ સમાન આરોપો

સાથે બે ફરિયાદો નોંધાવી હતી, અને કેસ સિવિલ સ્વરૂપનો હોવાના કાનૂની અભિપ્રાયના આધારે, તે ફાઇલ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રકારની પ્રથમ ફરિયાદમાં, અપીલકર્તા સામે કોઈ આરોપ નહોતો. હકીકતમાં, આ વિવાદ સંપૂર્ણપણે સિવિલ સ્વરૂપનો છે. આ કેસમાં, અપીલકર્તા વેચાણ ખતનો અમલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા, જેના માટે છેલ્લી તારીખ ૨૪.૧૨.૨૦૧૪ નક્કી કરવામાં આવી હતી. સામાવાળા નંબર ૨ વેચાણ કરારનું વિશિષ્ટ પાલન કરાવવાની તેમની યોગ્ય ઉપાયનો ઉપયોગ કરી શક્યા હોત, પરંતુ કોઈ દાવો દાખલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. જો કે, અગાઉની બે ફરિયાદોનું પરિણામ જાહેર કર્યા વિના ત્રીજી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પ્રશ્નવાળી એફઆઈઆર તારીખ ૧૫.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ સામાવાળા નં. ૨ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે નોંધવામાં આવી હતી, એટલે કે વેચાણ ખતના અમલીકરણ માટે નિર્ધારિત તારીખ પછી લગભગ ત્રણ વર્ષ પછી નોંધાઈ હતી. સામાવાળા નંબર ૨ ના ઓએ પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કર્યા પહેલા ક્યારેય કોઈ માંગણી કરતી નોટિસ જારી કરી ન હતી. સામાવાળા નંબર ૨ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ત્રણ ફરિયાદોના અવલોકન સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે તેમના દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી રકમ પરત કરવા માટેની પ્રારંભિક પ્રાર્થના અને ત્યારબાદ

છેતરપિંડીના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ ફરિયાદમાં વિવિધ વ્યવહારોનો ઉલ્લેખ કરીને, આરોપ માત્ર મિલકત ડીલરો સામે હતો, અપીલકર્તાની સામે નહીં, જ્યારે પછીની ફરિયાદમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે પણ સામેલ હતી.

૫. રાજ્ય સરકારના વિદ્વાન વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે, ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગઈ હોવાથી, અપીલકર્તા નીચેની અદાલત સમક્ષ તમામ અરજો કરી શકે છે. આ એફ. આઈ. આર. રદ કરવાનો કેસ નથી.

૬. નોટિસ આપવામાં આવી હોવા છતાં, સામાવાળા નં. ૨/ફરિયાદી હાજર થયા નથી.

૭. બન્ને પક્ષોના વિદ્વાન વકીલોને સાંભળ્યા અને પેપર બુકનો અભ્યાસ કર્યો.

૮. પક્ષો દ્વારા રેકૉર્ડ પર મૂકવામાં આવેલી સામગ્રી પરથી એ સ્પષ્ટ છે કે, અપીલકર્તા દ્વારા વેચાણ કરાર સમાવાળા નં. ૨ ની પત્ની એટલે કે સરબજીત

કૌરની તરફેણમાં ૧ (કનાલ) ના પ્લોટનું વેચાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. વેચાણ કરાર એ હકીકતનો ખાસ ઉલ્લેખ કરે છે કે ૨૭.૦૫.૨૦૧૩ ના રોજ મલકીત કૌર દ્વારા અપીલકર્તા/વિકેતાની તરફેણમાં કરવામાં આવેલા વેચાણના કરારના આધારે તે મિલકતનો હકદાર બને છે. વેચાણ ખતની નોંધણી માટે છેલ્લી તારીખ ૨૫.૦૬.૨૦૧૪ નક્કી કરવામાં આવી હતી, જેને લંબાવીને ૨૪.૧૨.૨૦૧૪ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદી અથવા રાજ્ય દ્વારા એવું દર્શાવવા માટે કંઈપણ રેકૉર્ડ પર મૂકવામાં આવ્યું નથી કે ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરવા ઉપરાંત, સામાવાળા નંબર ૨ના ઓએ વેચાણ કરારના આધારે વેચાણ ખતના અમલ માટે અથવા વિકલ્પે બાનુ પાછું મેળવવા કોઈ દીવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હોય.

૯. ૩૦. ૦૯. ૨૦૧૫ના રોજ સામાવાળા નંબર ૨ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રથમ ફરિયાદનું અવલોકન દર્શાવે છે કે છેતરપિંડીના કોઈ આરોપ વિના તેમના દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી રકમ પરત મેળવવા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. તે માત્ર પ્રોપર્ટી ડીલરો મનમોહન સિંઘ અને રણજીત સિંઘ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ઉપરોક્ત ફરિયાદમાં બંને પક્ષો વચ્ચે થયેલ વેચાણ કરારનો ઉલ્લેખ

કરવામાં આવ્યો હતો.આ ઉપરાંત કુલ બે અન્ય વેચાણ કરારોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.રૂપિયા ૨૯,૩૯,૫૦૦/- ની રકમ મિલકત ડીલરો પાસેથી પરત મેળવવા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. ઉપરોક્ત ફરિયાદમાં પ્રશ્નવાળો વેચાણ કરારનો સંદર્ભ હોવા છતાં, અપીલકર્તા સામે કોઈ ફરિયાદ કરવામાં આવી ન હતી. ઉપરોક્ત ફરિયાદની તપાસ આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા કરવામાં આવી હતી, અને તેનો અહેવાલ ૨૨.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષકને સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો. એક અહેવાલ સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો, જેના આધારે જિલ્લા એટર્ની પાસેથી કાયદાકીય અભિપ્રાય માંગવામાં આવ્યો હતો, જેમણે અભિપ્રાય આપ્યો હતો કે, કોઈ ફોજદારી ગુનો બનતો નથી અને ફરિયાદી દીવાની અદાલતના અધિકારક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવા સ્વતંત્ર હશે.ઉપરોક્ત અભિપ્રાય લુધિયાણાના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક (ગ્રામીણ) દ્વારા ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો.

**૧૦.** ત્યારબાદ, દર્શન સિંઘે (સામાવાળા નંબર ૨) તારીખ ૦૫.૧૦.૨૦૧૬ ના રોજ લુધિયાણાના ડીઆઈજી સમક્ષ વધુ એક ફરિયાદ કરી હતી, જેની તપાસ ફરીથી કરવામાં આવી હતી, અને જાણવા મળ્યું હતું કે અગાઉ સમાન ફરિયાદ

દાખલ કરવામાં આવી હતી, કારણ કે કોઈ ફોજદારી ગુનો બનતો ન હતો અને તેથી, બીજી ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવી હતી. બીજી ફરિયાદમાં, દર્શન સિંઘે અગાઉ દાખલ કરેલી ફરિયાદનો કોઈ સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો ન હતો.

૧૧. ફરિયાદી હજુ પણ સંતુષ્ટ નથી કારણ કે અગાઉની ફરિયાદનું પરિણામ સામાવાળા નંબર ૨ ને પસંદ ન હતું. તેથી, તેમણે ૨૩.૦૧.૨૦૧૭ ના રોજ બીજી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.ત્યારબાદ ૧૫.૦૬.૨૦૧૭ ના રોજ સામાવાળા નં. ૨ દ્વારા બીજી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, અને તેના આધારે પ્રશ્નવાળી એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી.હાથ પરના કેસની હકીકતોથી, એ સ્પષ્ટ છે કે, સામાવાળા નં. ૨નો પ્રયાસ તેના નાણાં પરત મેળવવા માટે તેણીને ફોજદારી કેસમાં સંડોવીને અપીલકર્તા પર ફક્ત દબાણ લાવવાનો હતો, જ્યારે સામાવાળા નં. ૨ એ એવી કંઈપણ દલીલ કરી નથી કે, તે વેચાણ ખતની નોંધણી કરાવવા માટે હંમેશા તૈયાર અને ઈચ્છુક હતો. વેચાણના કરારમાં સામાવાળા નં. ૨ અથવા લેનાર દ્વારા વેચાણના કરારના આધારે વેચાણ ખતના અમલીકરણ માટે કોઈ દીવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ન હતો.હકીકતમાં, વેચાણ ખતના અમલીકરણ માટેની લંબાવ્યા પછીની



છેલ્લી તારીખ ૨૪.૧૨.૨૦૧૪ હતી.

૧૨. એવું સૂચવવા માટે રેકૉર્ડ પર કંઈ નથી કે, સામાવાળા નંબર ૨ અથવા લેનાર દ્વારા અપીલકર્તાને વેચાણ ખતની નોંધણી કરાવવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલી છેલ્લી તારીખની સમાપ્તિ પહેલાં અથવા તે પછી તરત જ કોઈ નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. કોઈ દીવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરવામાં આવી ન હતી, પરંતુ સામાવાળા નંબર ૨ દ્વારા માત્ર પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી બે અગાઉ દાખલ કરવામાં આવી હતી. જો કોઈ દીવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હોત, તો લેનારની તૈયારી અને ઈચ્છાનો પ્રશ્ન પણ એક પાસું છે જે અદાલત દ્વારા ચકાસવામાં આવશે.

૧૩. કરારનો ભંગ છેતરપિંડી માટે ફોજદારી કાર્યવાહીને જન્મ આપતું નથી જ્યાં સુધી વ્યવહારની શરૂઆતમાં જ કપટપૂર્ણ અથવા અપ્રમાણિક ઈરાદો ન દર્શાવવામાં આવે. વચનો પાળવામાં નિષ્ફળ જવાના આક્ષેપો માત્ર ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે પૂરતા નથી. રેકૉર્ડ પર ઉપલબ્ધ હકીકતોમાંથી, એ સ્પષ્ટ છે કે, સામાવાળા નં. ૨ એ પ્રથમ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી ત્યારથી

તેના કેસમાં સુધારો કર્યો હતો, જેમાં અપીલકર્તા સામે કોઈ આરોપ ન હતો, પરંતુ તે માત્ર મિલકતના ડીલરો વિરુદ્ધ હતો, અને પછીની ફરિયાદોમાં અપીલકર્તાના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ ફરિયાદમાં સામાવાળા નં. ૨ દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી રકમ પરત કરવાની માત્ર વિનંતી કરવામાં આવી હતી. જ્યારે પ્રથમ ફરિયાદના આધારે ગુનો બનતો હતો, ત્યારે બીજી ફરિયાદ અગાઉની ફરિયાદમાં ન હતા તેવા આક્ષેપો કરીને સુધારેલ સંસ્કરણ સાથે અપીલકર્તા સામે દાખલ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર વિચાર એવો લાગે છે કે દીવાની વિવાદને ફોજદારીમાં રૂપાંતરિત કરવો અને કથિત રીતે ચૂકવવામાં આવેલી રકમ પરત મેળવવા માટે અપીલકર્તા પર દબાણ લાવવું. ફોજદારી અદાલતોનો ઉપયોગ દીવાની વિવાદોને ઉકેલવા માટે પક્ષો પર દબાણ લાવવા કે હિસાબની પતાવટ કરવા માટે થતો નથી. ફોજદારી ગુનાના ઘટકો જ્યાં પણ બને છે ત્યાં ફોજદારી અદાલતોએ સંજ્ઞાન લેવું પડે છે. જે ફરિયાદના આધારે એફ. આઈ. આર. નોંધવામાં આવી હતી તે વેચાણ ખતની નોંધણી માટેની નિર્ધારિત છેલ્લી તારીખ પછી લગભગ ત્રણ વર્ષ પછી દાખલ કરવામાં આવી હતી. કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવી એ કોર્ટની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ ગણાશે.

૧૪. આથી, અમારા મતે, ઉચ્ચ અદાલતે આપેલા આક્ષેપિત આદેશ રદ થવાને પાત્ર છે. એફ.આઈ.આર. રદ કરવા માટે અપીલકર્તા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી પિટિશનને મંજૂર કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.તેના પરિણામે તારીખ ૧૬.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજની એફ. આઈ. આર. નંબર ૪૩૦ અને તેની સાથે સંબંધિત તમામ કાર્યવાહી રદ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.તદનુસાર, અપીલ મંજૂર કરવામાં આવે છે.

..... ન્યાયમૂર્તિ  
(અભય એસ. ઓઝા)

..... ન્યાયમૂર્તિ  
(રાજેશ બિંદાલ)

નવી દિલ્હી  
૦૧.૦૩.૨૦૨૩

*This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.*

**DISCLAIMER:** The translated judgement in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.